



Villa Carlos Paz, 9 de mayo de 2016

**A la Directora de
Planeamiento Físico-ambiental
Arq. Liliana Bina
S / D:**

Dictamen N° 04/2016

Ref: Expediente N° 145.090.

Solicitud de factibilidad de relocalización de uso
"Parque del Sol" -juegos infantiles-

De nuestra mayor consideración:

A pedido de la Dirección de Planeamiento Físico Ambiental, este Consejo de Planificación analizó la documentación correspondiente y la Unidad Técnica visitó in situ la nueva localización presentada (lote con Designación Catastral 37-01-019-12) para el parque de juegos infantiles, observando:

- El lote propuesto para localizar la actividad, presenta una superficie de 1456, 28 m2, con frente de 25 metros, sobre calle Biale Massé.
- Si bien el lote se encuentra dentro del Área Central de la ciudad, este sector en particular no está consolidado comercialmente, siendo en planta baja los usos predominantemente residenciales, en el tramo de la calle que se estudia.
- La actividad identificada como parque de diversiones y entretenimientos está regulada por Ordenanza N° 2069, condicionando su localización a una zona comprendida entre calles Champaquí y Quinquela Martín. La factibilidad de otra localización queda sujeta a la declaración de interés turístico, cultural u otras consideraciones que lo hagan aconsejables, debiendo esta autorización emanar del Departamento Ejecutivo (Art. 1°).
- Se analiza que esta actividad se enmarca en la regulación de casa o salones infantiles, Ordenanza N° 4818 y N° 5124, en lo que respecta a sanitarios, accesibilidad universal, seguridad, funcionalidad de los espacios (abiertos y/o cerrados).
- Se observa que la actividad donde se ha venido desarrollando el "Parque del sol" estos años presenta un entorno con dominancia de usos recreativos y frente sobre Av. Illia, siendo esta situación diferenciable de la nueva localización propuesta, sobre calle Biale Massé; donde el entorno inmediato está consolidado con residencia y obras en construcción, no dando frente sobre la Av. Costanera.



- Se estudia que en la nueva localización propuesta, el control del impacto de los ruidos, movimiento de personas, estacionamientos, puede afectar la dinámica de este sector, de no tomarse previsiones al respecto (Art. 2, 3, 4 y 5 de la Ordenanza N° 2069 que se adjunta)
- Asimismo, se reconoce que este tipo de actividades para los niños, tanto residentes de Villa Carlos Paz como turistas, contribuye a ampliar y diversificar la oferta de actividades recreativas; y que la localización dentro del Área Central y proximidad a un corredor principal como es la Av. Costanera, facilitaría la accesibilidad al uso.

Por todo ello, se recomienda:

- DAR FACTIBILIDAD al uso solicitado para esta localización, debiendo el proyecto a desarrollar tener especialmente en cuenta el impacto visual, auditivo, funcional y ambiental que produzca la actividad en su entorno inmediato
- Se recomienda otorgar esta factibilidad por un plazo acotado de 2 años, con posibilidad de extensión, en tanto el desarrollo de la actividad se enmarque dentro de lo establecido por las reglamentaciones vigentes y lo solicitado por la Dirección de Planeamiento físico-ambiental. Esto incluye el cumplimiento de un horario de apertura y cierre, conforme los tiempos de descanso diurnos y nocturnos. Ordenanza N° 1023 y modificatoria 248/2011.
- Se sugiere encuadrar esta actividad al marco regulatorio previsto por la Ordenanza N° 4818 y N° 5124 que regula la actividad salones infantiles.

Habiendo emitido el informe correspondiente, saludamos atentamente.

ANEXOS

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de O R D E N A N Z A N° 2069

Artículo 1°.- Autorízase la instalación de Circos, Carpas de Espectáculos públicos en general, Parques de Diversiones y/o entretenimientos, muestras o exposiciones que deban ser montadas sobre estructuras fijas o desmontables, que admitan la concurrencia de público, únicamente en la zona comprendida entre las calles Champaquí hasta Benito Quinquela Martín. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente y cuando razones de interés turístico, cultural u otras consideraciones lo hagan aconsejable, el Departamento Ejecutivo podrá autorizar la radicación en zonas distintas a la delimitada.-

Artículo 2°.- Prohíbese la instalación de circos y demás estructuras mencionadas en el artículo anterior que cuenten con la presencia de animales.-

Artículo 3°.- No podrán circular por la vía pública y/o alojarse, dentro del Radio Urbano, animales que provengan de espectáculos que estuviesen autorizados en otra jurisdicción.-

Artículo 4°.- Queda asimismo prohibida la instalación de casillas rodantes u otro tipo de estructuras - fijas o no - que se utilicen como vestuario y/o alojamiento de artistas y/o personal de las actividades que deriven de las instalaciones nombradas en el Artículo 1°.-

Artículo 5°.- Estas instalaciones (las citadas en el Artículo 1°) deberán proveer, en sus respectivos lugares de funcionamiento, los sistemas sanitarios y elementos de seguridad necesarios para el público concurrente, personal dependiente y cosas allí existentes; con ese propósito los propietarios deberán acreditar ante el Organismo Municipal competente, las respectivas pólizas de seguros. Estas pautas, exigibles para un normal funcionamiento de la actividad, serán reglamentadas por el Departamento Ejecutivo Municipal como asimismo todo lo concerniente a las condiciones de higiene, estética, impacto ambiental que pudiere ocasionar y la seguridad del tránsito vehicular y peatonal.-

Artículo 6°.- Las estructuras mencionadas y las actividades que éstas desarrollen, deberán ajustarse en un todo a las normas legales en vigencia, atendiendo especialmente las Ordenanzas N° 965 (Ruidos molestos), N° 1764 (Publicidad y Propaganda), Ordenanzas: General Impositiva y General Tarifaria.-

Artículo 7°.- La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz será el Órgano de Aplicación de la presente Ordenanza.-

Artículo 8.- Las infracciones a la presente ordenanza serán juzgadas por la Justicia Administrativa de Faltas y sancionadas conforme lo establece el Código Municipal de Faltas Ordenanza N° 1066 y modificatorias.-

Artículo 9°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cuando el personal de control y verificación municipal comprueben que se inicia actividad sin la correspondiente habilitación o circunstancias de orden público así lo aconsejen podrá aplicarse la clausura preventiva sin necesidad de notificación previa, girando luego las actuaciones a la Justicia Administrativa de Faltas.-

Artículo 10°.- Deróganse las Ordenanzas N° 1636 y N° 1850 y toda otra disposición que se oponga a la presente.-

Artículo 11°.- De forma.-

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
Sanciona con fuerza de
ORDENANZA N° 4818

Artículo 1°: Se considerarán Casas o Salones Infantiles a aquellos locales que prestan el servicio destinados al desarrollo de celebraciones infantiles, que pueden contar con pelotero u otros juegos. Podrán ser solo habilitados aquellos que reúnan las condiciones que determine esta Ordenanza y se encuentren dentro del Ejido Municipal.

Artículo 2°: En Salones de Fiestas, Salones Comerciales, Salones de Clubes o Asociaciones y otros de similar naturaleza y cuya estructura se adapte para la realización de fiestas infantiles, podrán eventualmente realizarse Fiestas Infantiles siempre que se cuente con una certificación que garantice las condiciones mínimas de seguridad que se exige en la presente Ordenanza.-

Artículo 3°: Para requerir la HABILITACIÓN de éstos establecimientos se gestionará ante la Secretaría de Gobierno, la que dará intervención a los organismos necesarios en el siguiente orden:

" Secretaría de Salud

" Dirección de Obras Privadas

" Departamento de Industria y Comercio

Y toda otra dependencia que corresponda a los efectos de la verificación y control.

Artículo 4°: El o los responsables de Casas o Salones infantiles deberán determinar, para su habilitación, el tipo de servicio ofrecido, especificándose además de horarios de funcionamiento y cantidad máxima de niños de acuerdo al espacio físico ofrecido, lo siguiente:

a) Si se ofrece personal especializado a cargo de los niños.

b) Si se ofrece servicio de comida.

Artículo 5º: Si el servicio incluye personal especializado a cargo de los niños, corresponderá informar profesión y/o antecedentes, cantidad de personal y su responsabilidad. Reglamentariamente se determinará las condiciones especiales en que deberá prestarse este servicio así como la determinación de las responsabilidades respectivas.

Artículo 5º bis: Establecese que el responsable del establecimiento, contará en todos los casos con una persona mayor encargada, de hasta un máximo de 15 niños."

Artículo 6º: Si el servicio incluye la elaboración de comida, corresponderá el control bromatológico y reglamentariamente se determinarán las condiciones particulares en que este servicio podrá prestarse.

Artículo 7º: El edificio donde funcionarán las Casas o Salones de Fiestas Infantiles deberá reunir todas las condiciones establecidas en el Código de Edificación, adjuntar plano y detalle de las dependencias del inmueble, señalando destino de los ambientes y deberá ser amplio y funcional, de acuerdo a las siguientes pautas:

- a) El edificio deberá ofrecer adecuadas condiciones de estabilidad estructural y de seguridad. En todos los ambientes, en especial las salas, patios y circulaciones no habrá elementos que puedan causar accidentes o daños personales, como por ejemplo, salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, etc.
- b) Será obligatoria la colocación de matafuegos y deberá contarse con certificación correspondiente y plano de evacuación emitido por Bomberos Voluntarios de esta Ciudad.
- c) La construcción tendrá carácter permanente con paredes lisas, preferentemente con ángulos redondeados, pintura clara y lavable, pisos de mosaico o similares de fácil higiene y buenos desagües.
- d) Las ventanas y balcones de pisos superiores deberán contar con rejas de seguridad. Las aberturas garantizarán una correcta iluminación y ventilación de los ambientes.
- e) Si el edificio cuenta con escaleras, deberán tener pasamanos de ambos lados y contar con puerta de protección en ambos extremos y escalones antideslizantes.
- f) La iluminación artificial se adecuará convenientemente. Las llaves y enchufes deberán estar a una altura considerable y protegidos, a fin de evitar accidentes. Los cables no estarán a la vista. Será obligatoria la colocación de interruptores de corriente eléctrica y disyuntor de corte diferencial.
- g) Los calefactores deberán estar resguardados, fuera del alcance de los niños y con una ventilación adecuada, siendo los mismos de tiro balanceado, contando con la autorización de la empresa de gas correspondiente.
- h) El edificio deberá tener accesibilidad para personas con discapacidad.
- i) Los vidrios de las puertas y ventanas que se conecten con el exterior, deberán ser de alto impacto, laminados, templados y contar con bastidor con alambre mosquitero. Durante el horario fijado para el funcionamiento de las Casas o Salones de Fiestas Infantiles, las puertas deberán permanecer sin llaves ni trabas de ninguna especie y tendrán apertura hacia afuera del local."
- j) El sanitario para niños, será uno para ambos sexos el que deberá estar adaptado, con barrales fijos y móviles y ser de dimensiones adecuadas para permitir su utilización a menores discapacitados. Se contará con un inodoro y lavamanos por cada 30 niños.

k) El sanitario para adultos será uno para ambos sexos, el que deberá estar adaptado, con barrales fijos y móviles y ser de dimensiones adecuadas para permitir su utilización a discapacitados.

Artículo 8º: El establecimiento deberá contar, además, con los siguientes requisitos:

- a) Servicios de agua corriente y agua caliente para cocina, lavadero y baños.
- b) Recipientes adecuados para los residuos.
- c) Decoración y mobiliario funcional y adecuado a los niños.
- d) Baños con materiales de fácil limpieza y en condiciones óptimas de higiene.
- e) Cocina con extractor de aire, en caso que se elabore comida
- f) Botiquín de primeros auxilios
- g) Servicio de telefonía
- h) Seguro de cobertura de emergencia médica (área protegida) a cargo de la Casa de Fiestas, debiendo exhibirse el correspondiente recibo de pago actualizado.
- i) Seguro de Responsabilidad Civil total para todos los servicios, endosado a favor del Municipio debiéndose renovar cada seis meses.-

Como así cualquier otro elemento que surja como necesidad de infraestructura de los establecimientos destinados a brindar seguridad al menor.

Artículo 9º: Los juegos instalados en las Casas o Salones de Fiestas Infantiles deberán contar con las siguientes pautas:

- a) No deberá existir ninguna punta, rincón, borde filoso, prominencia o salida en ningún componente de los juegos que constituyan un peligro de accidente.
- b) Los juegos que contemplen plataformas elevadas deberán estar rodeadas completamente por vallas o barreras protectoras. Tanto las vallas como las barreras protectoras deberán estar diseñadas para evitar caídas desde la plataforma o posibles accidentes por trampa.
- c) Si hubiere canchas de fútbol y/o básquet o cualquier otro juego con estructura de caño, se deberán forrar con goma espuma de alta densidad los parantes, postes y travesaños.
- d) Si el lugar contara con toboganes, la salida de los mismos no se deberá superponer con otro juego.

Artículo 10º: Todo personal para la atención de los concurrentes deberá contar con certificado médico de aptitud psicofísica.

Artículo 11º: El o los responsables de Casas o Salones de Fiestas Infantiles deberán proporcionar un compendio explicativo del servicio ofrecido, en el que conste, además, la obligatoria presencia de un responsable durante todo el desarrollo del mismo y otros que se consideren necesarios, el cual deberá darse a conocer a las personas que contraten el servicio.

Artículo 12º: Todas las Casas o Salones de Fiestas infantiles habilitados con anterioridad a la publicación de esta Ordenanza, deberán adecuarse a las presentes disposiciones en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días, transcurrido el cual se perderá la habilitación y se dispondrá la clausura del establecimiento.

Artículo 13º: Se realizarán controles cuatrimestrales en las Casas o Salones para Fiestas Infantiles, con el objeto de verificar el correcto mantenimiento y adecuación de los mismos a las prescripciones de la normativa vigente".

Artículo 14º: Los controles destinados a mantener el perfecto estado de seguridad e higiene en locales destinados a tal actividad serán realizados por:

- a) El Área de Obras Privadas;
- b) La Dirección de Inspectoría General;
- c) Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz."